

כב:

עין משפט
נר מצוה

בב א מיי' פי"ד מהל'
שבת הלכה ד סמג
לאוין סה טור וש"ע א"ח
ס"י שמה סעיף יד:
בב ב מיי' פ"ב מהל' שאר
אבות הטומאות הלכה
:ג

כד ג מיי פייז מהל'
שבת הלכה ל':
כה ד מיי שס הל' לא:

רבינו חננאל

א י נאמ דריא נב
מקוצה שאמנרו דחד גיסא
דסולמאן [צורז] דחד גיסא
וחד גיסא מחנאמ דחד
בל נמ דחד גיסא מקץ
דא פרת וחד גיסא מקץ
לא היילת. כל העולם כולו
מקץ לה אוקייאנוס. פ
[בחד א' מוחים] שילמא
מעותלות [אוקייאנוס]
ומורדות דארץ ישראל
שון מקוצין [אין חיבין]
למיון שעות שוהה
א"ל קוקפנא. כלומר
גמולות גדולה, מבין
העמורין של בית המדרש
ראיתי ראש קשאמור
ויחנן וכו' השוערוב.
א"ל אבהו וכו' יתן
מעלות שבארץ ישראל,
כל מה שיהא מקוצה
כיוצא בה, ומורדות בה,
חרצין מרווחין אוקייאנוס
בהן, אין חיבין עליון
משום שוהה הריבין של
שאנן כריגלי מרבה, שהיו
העלות מחשכין בהן, והיו
ההריבין מחשכין בלא רוצין
ובלא מקעין בלא פתחים.
בנא מלת דהבה מרבה כל
מלת דהבה שפטים
גובה מתורן ד' אמות
גובה קוקפנן, כלומר
עוברין ושכבין על גבי
ההוא מהו. אוקייאנוס
דרבנן פתחא בפסא צליל
דפסקין להו רביב, א"ל
ויביען ד' דלא חישישין
להפסקה ורשות היחיד
היא, כי ויביען ק"ל אילב
לדצודן הפסקה מבטלה
למחציתה, אמר הים
בפסין נתיא חשמישתייהו
אמרנן דהפסקא מבטלה
היא ישו בה רביב,
לפיקא בה כרשונה היחיד
אבל היכא דלא נתיא
חשמישתייהו אפי' אין
אפסקה אמרנן שטלה
דעתה. ואיסקנא הפסקה
[רביב] [נלר] יתור
מבטלה מחציתה, ואפי'
אל נתיא חשמישתייהו אלא
עולין קלחא וכל
[מציא] [כיוצא] בה בחבל,
וכן מילת של
בית חורון, ומותבין מילת
מיהא חצר שדריבין ננסין
בו בצד וזרובא צד
אחר כגורו שוהה היחיד
לשבת ורשות הריבין
לשטאה, שפסק בנא בה
ספק לא ננא בה שוהה,
דקי' לן ספק שטאה
ברשות הריבין שטא,
ברשות הריבין שוהה.
פ' לאו ר' יתודה היא
וקתי שוהה יתודה לשבת.
ודרין לא רבנא היא
רשות הריבין לשטאה.
אוישטיבאל למהו.
מבאות המפולשין לבירות
תחת ומערתו וכו' פ'
פון גיש חיש חזק למבצר דו

אֵילִימָה משום דמקיף סולמא דצור. הוה מני לאקשויי מר' יוחנן גופיה דאמר לעיל ירושלים אלמלא דלתותיה נעולות צלילה חייבין עליה משום רה"ר ושמה התם הוי אליבא דר' יהודה דאית ליה דאמו רביס ומצטלי מחייה והכא אליבא דרבנן:

ודווקא בארץ ישראל

דמפרס טעמא כסמון יהושע אוהב
ישראל היה אצל בחוזה לארץ חייב
ואליבא דר' יהודה אצל לריבן אפי'
בחוזה לארץ פטור דלא אמו רבים
ומבטלי מחילה ותימיה לדרבנן כל
ארץ ישראל תעשה רה"י ע"י סולמא
לזר ומחמתא דגדר וצבל נמי דמקרא
לה דיגלת ולא אמו רבים ומבטלי
מחילתא ולר' יוחנן דאמר בפרק הדר
(לקמן ד' סו:) קרפף יוטר מצית
סאתים שלא הוקף לדירה אפי' כור
ואפי' כוריים הוורק לתוכו חייב והוא
הדין אפי' לאלף כורים דמה שיעור
יהיה וי"ל דמחילתא שאינה עשויה צדי
אדם לא חשיבא מחילה כולי האי ואפי'
אדם מרוד דאמו רבים ומבטלי מחילה:
קרקפנא חיותיה דרישד. רישן
היינו רבה שהיה רבו

של אביי והוי כמו רישן בקרייה
 ורישא דרישן בחמיני (שם ד' ה').
 ומניינו הלכך רב לארץ ישראל ללמוד
 תורה שפני ר' יוחנן בסוק פרק שני
 דיני גזירות (כתובות ד' קיא). אבל
 אביי עצמו לא מניינו שפני ללמוד
 תורה שם ^(ט) ויעוד שלא ראה אביי את
 ר' יוחנן אבל רבה תלמידו של רבי
 יוחנן הוה ^(י) תלם המתאמץ בו.
 לא הוה שמיע ליה הא דלר' יוחנן
 מעלות ומורדות שבארץ ישראל כו'
 אבל בחזרה לארץ מייבין:

מִנִּי אֵילִימָא רַבְנָן. וא"ת לימא לעולם רבנן וקמשמע לן דאפילו לטוטלן שרי דמפסי ציראות לא שמעינן דבעולי רגלים הקילו וי"ל דעדיפא קא משני כ' :

אֵלֶּה לִצְאוֹר' יְהוּדָה. וְאֵם וּלְקוּמָא
כְּנוֹן שֵׁשׁ שְׁמֵי מַחֲלִית
גְּמוּרוֹת דְּצִהָהִיא וְדִלִּי מוֹדֵה ר'
יְהוּדָה וְיִל' דַּע"כ בְּשִׁנְפִּרְהָ מֵד'
רוּחוֹת דִּלִּי בְּשִׁנְפִּרְהָ מִצ' רוּחוֹת מֵאִי
אִירִיָּה לֵלֵא יוֹחַא תְּשִׁמִּישִׁימֵה אִפִּי
יִנְחַא תְּשִׁמִּישִׁימֵה נְיִי כְּדִפְרִי לִרְנָן:
תֵּא שְׁמַע מְבוֹאוֹת הַמְּפֹאֲשׁוֹת.

במסכת טהרות (פ"ו מ"ו)
גרסי' בגיטות והיינו צורות שחתם
הגיטות פ"י רבינו חננאל וכגון שהצור
רחוק מן הכותל ג' טפחים מכל זד
והולכי דרך כאן וכאן וקא משמע לן
דאפי' הכי לא בטלי מחילה דאי צור

הולך מכותל לכותל פשיטא דהוי רשע
שרשות הרצים נמי מהלכת בחבורא
שצילי בית גלגול היו מתלקטים עשי
קשיא דלמאי לא משני רשות הרצי
דעיקר חידושא הוה שהוא רשות היחי
ולמא לי אין העבד יכול לרוץ אפי'
ניחא תשמשתיה שלא יהא עשוי כעין
יהושע אוהב ישראל היה. וקא'
מפולש לצורות וחלר שרצים
לרצים הוו רה"ר לר' יהודה ע"י בקי

עושיין פסין פרק שני עירובין

א) עלותו צו לא"י והוא גבוה י' טפחים: [ומסתכל. מורד:] [חרץ עמוק
י' טפחים ורחב ד' סביב א"י מאריך גיסא] והיו לה מחילה ונהי
לדאסור לטלטולי מדרבנן מיהו לאו רה"ר דאורייתא היא לאחויבי
עליה: מעלות ומורדות שבה קאמר. שאין חייבין עליהם משום

היה סולמא דצור מוהך
מוהך גיסא בבל נמי
א ודיגלת מוהאי גיסא
יוף אוקיינוס דילמא
א"ל^ט קרקפנא חזיתיה
יוחנן להא שמעתא
א"ר יוחנן ואמרי לה
עלות ומורדות שבארץ
הן משום רה"ר לפי
מיניה רחבה מרבא^ס
מתוך ארבע ורבים
משום רה"ר או אין
רבנן לא תיבעי לך
א תשמישתיה אמרי
מבטלי לה מחיצתא
ישתיה לא כל שכן
ר' יהודה מאי התם
הכא הוא דלא ניחא
ביום ומבטלי מחיצתא
ל חייבין ואפי' עולין
במעלות בית מרון
שהרבים נכנסין לה
לסומא ורשות
מא רבנן השתא ומה
תיה אמרי רבנן לא
צתא הכא דלא ניחא
לא לאו ר' יהודה היא

המפולשות בבורות בשיחין ובמערות רשות היחיד
לשומאה בבורות סלקא דעתך אלא לבורות רשות
בים לשומאה מני אילימא רבנן השתא ומה התם דניחא
זאתו רבים ומבטלי לה הכא דלא ניחא תשמישתיה לא
היא לא לעולם רבנן ורה"ר לשומאה איצטריכא ליה
וכיוצא בהן רשות היחיד לשבת ורה"ר לשומאה ואיזהו
דבי ר' ינאי כל שאין העבד יכול ליטול סאה של חיטין
אילימא רבנן השתא ומה התם דניחא תשמישתא אמרי
מטלי לה מוציאתא הכא דלא ניחא תשמישתא לא כל
היא א"ל שבילי בית גילגול קאמרת יהושע¹ אוהב
להם דרכים וסרטיא כל היכא דניחא תשמישתא מסרה
ניחא תשמישתא מסרה ליחיד: **מתני'**² אחד בור
אור היחיד עושין להן פסין אבל לבור היחיד עושין לו
דברי ר' עקיבא ר' יהודה בן בבא אומר³ אין עושין
עם בלבד⁴ ולשאר עושין חגורה גבוה עשרה טפחים:
גמ'

וַיִּחַל מוֹפְלֶגֶת ג' מִן הַכּוֹתֵל מִשּׁוֹם דְּצִבּוֹר הוּא מְדוּשׁ טָפִי דְלֵעָ"ג
 צִמָּה: **וַאֲזִיזָהּ** שְׂבִירִי בֵּית גִּלְגּוֹל ב'! וְאִם תֵּאֱמַר וְהָ ע"כ
 רְשׁוֹת הַיִּחִיד לִשְׁבֹּת וּלְכ' מֵה זָרִיךְ הֵכָל לְאֲתוּי דר' יִנְאי וְעוֹד
 דְּמִשְׁנֵי לַעֲלִי וַיֵּשׁ לִמֶּר דְּמִשּׁוֹם הֵכָי מִיֵּיתִי מִדְר' יִנְאי דְּמִשְׁמַע
 אִין הָעֵבֶד יִכּוֹל לָרוּךְ כ' אִפְ"ה הוּא רְשׁוֹת הָרִבִּים וְאִם תֵּאֱמַר
 כִּיּוֹן שְׁמַתְלָקֵט עֲשֶׂה מִתּוֹךְ אֲרֻבַּע וַיֵּשׁ לִמֶּר דְּעֵינָן שְׁלָא יִהֵא
 יִסָּת דְּאֲמַר צִפְרֵק כָּל גִּגוֹת (לִקְמֵן ד' פט): ^ו דְּלָא הוּא מְחִינְתָּא: ^ט
 שְׁמִישְׁתִּיה כָּלִל דְּמִפְרָשׁ ר' יִנְאי שְׁאִין הָעֵבֶד יִכּוֹל לָרוּךְ אֲבָל מִבְּי
 וְ"ר לְרִי" אַע"ג דְּהוּא שֶׁל יִחִיד הוּאֵל וַיִּחַא תְּשַׁמְשַׁמְתִּיה וְרִאִיו לְמוֹסְרוֹ
 דְּמִשְׁמַע דְּרִיךְ עֵדִין לְשִׁטְיָא לַעֲלִי: **וְהַגְּזֵרָה**. פִּירוּשׁ מִחֲמִיה:

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' ויוצאין צו רשות
היחיד לשבת ורשות
הרבים לטומאה מני:
(ב) רש"י ד"ה לצורות
וכי' ובשפה קצרה כל"ל
ומיבת אחת נמחק:

מוסף רש"י

רה"ר לטומאה. וספיקא
טהור, דהא ספק טומאה
מסוטה גמרינן וסוטה
דבי האי חזר לאו מקום
ייחוד וסמירה הוא (לעיר
ח.). אחד בור הרבים.
אז פסקי מיא מדכס
אדאדי ולא מטלטלי התם
(לעיר יח.). בור. מים
מכוסים (שס.). באר. מים
חיים (שס.).

רבינו חננאל (המשך)

אז שיהי כר' שוננסיך מצד
המזרח וירוצאן מצד
המזרח למלאות מים מן
העבר וזן מן שהיה אז מן
ההעברה שחוק למבוי על
פני המבוי, ושות ויחיד
השבת ורשות הרבים
לטוטמא. ור' יצחק שחבר
ודרוחן מן הכולל צ"ע טפחים
מכל צד והולכין דרך חן
ש"י מן מקום
העבר צ"ע כריתומי
השבת והרבים שחבר
כרמא, ור' יצחק משה
יעול כלומר אין זה יכול
ליכנס עד שיצא חבירו.
כלומר אין מכלל המעבר
(שם) שני אדם.
כלל בריגה משלשן דרשו
ומחשה ומחשה מחשה,
ואמרי דבי ר' ינאי כל
האין העובר יכול לטול
סאה של חשין דרשו
לפני סדרותו והו שבי
(כלומר).
מקום צ"ע ור' יצחק
ופרקיני והשעה
אזכה היה לישראל ותיקן
האדם דרשו טוטמא,
לחכם דרשו טוטמא, שחבר
מסרה לרבים, וכל היכא
דרלא ינאה טוטמא
דרלא מסרה לרבים,
היה' צ"ע כבא אמר
ערשין פסין אומר
למבוי בירשות הרבים מכל.